

Гневнов А.Е., ИСР

Таблица нарушений в области использования программных продуктов

№	Нарушение	Ответственность	Принимаемые меры (наказание)
1	Использование нелицензионного ПО (нарушение авторских прав)	Гражданско-правовая	Выплата компенсации правообладателю в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей или в двукратном размере стоимости лицензий.
2	Незаконное копирование и распространение ПО в коммерческих целях	Административная (КоАП РФ 7.12)	Конфискация контрафактных экземпляров и оборудования; штраф для граждан до 2 тыс., для юрлиц до 40 тыс. рублей.
3	Нарушение авторских прав в крупном размере (стоимость софта > 100 тыс. руб.)	Уголовная (УК РФ 146)	Штраф до 200 тыс. руб., обязательные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.
4	Создание и распространение вирусов и вредоносных программ	Уголовная (УК РФ 273)	Ограничение свободы или принудительные работы на срок до 4 лет; при тяжких последствиях — до 7 лет колонии.
5	Неправомерный доступ к компьютерной информации (взлом ПО/БД)	Уголовная (УК РФ 272)	Штраф до 200 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.
6	Использование «кряков» и обход защиты программного обеспечения	Уголовная / Административная	Квалифицируется как использование вредоносных программ для нейтрализации средств защиты (ст. 273 УК РФ).
7	Нарушение условий лицензионного соглашения (EULA)	Гражданско-правовая	Расторжение договора в одностороннем порядке, блокировка доступа к сервису, взыскание убытков через суд.